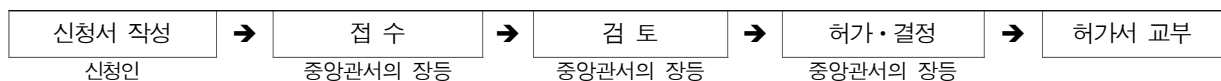


[7]

국유재산 매수신청서 접수 후 업무 처리 부적정

- 「국유재산법 시행규칙」 제36조(매매계약)에 따르면 국유 일반 재산을 매수하려는 자는 공사에 매수신청서를 제출해야 하고
 - 같은 규칙 별지 제1호 서식 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 세칙」 별지 제6호 서식에 따르면 공사는 매수신청서를 접수 하여 검토 후 총괄청의 허가·결정을 얻어 신청인에게 허가서를 교부하는 절차¹⁾로 진행되고 처리기간은 20일²⁾로 명시되어 있음
 - 다만, 현실적으로 매수신청에 대한 허가·결정은 접수일부터 20일 이내에 종결할 수 없고³⁾ 위 「국유재산법 시행규칙」에 서 정하는 최종적 처리 단계인 매각결정 허가나 불허까지는 상당한 시간이 소요되므로
 - 매수신청서를 접수하면 20일 이내에 신청인에게 업무 진행 상황 및 향후 절차 등을 안내하는 중간회신을 실시하는 것이 국유재산관리 전문기관으로서 대국민서비스 품질 제고 및 민원발생 방지 등을 위한 바람직한 업무처리로 볼 수 있음

1) 「국유재산법 시행규칙」 ‘별지 제1호서식’ 상 처리절차



- 2) 「국유재산법 시행규칙」 ‘별지 제1호서식’(대부·매수신청서) 상 처리기간은 20일로 명시되어 있으나, 서식 하단에 ‘신청재산에 대한 현장 확인, 측량, 감정평가 등 관계법령에 따른 절차로 실제 허가일 또는 계약 체결일은 20일을 초과할 수 있습니다.’ 라고 안내문구가 별도 기재되어 있음
- 3) 일반적으로 매수신청 접수부터 처리완료까지는 현장 확인, 측량, 감정평가 등 관계법령 상 절차에 따라 통상 90일 ~ 360일 가량이 소요

- 그런데, 종합감사 대상기간(2017. 10. 1 ~ 2019. 4. 30.)에 충북 지역본부 등 12개 지역본부가 접수한 매수신청서 18,701건 중 매각결정 및 불허 등의 최종처리가 되지 않은 상태로 접수일로부터 90일 초과된 매수신청서의 관리 현황⁴⁾을 점검한 결과
- 충북지역본부에서 관리하는 국유재산 ‘충청북도 OO군 OO읍 OO리 XXX-XX’(대, 246㎡)의 경우 2017. 10. 30. 신청인 OOO 으로부터 접수한 매수신청에 대해 현장조사한 결과 지하에 구거가 존재하여 매각 불가능한 재산으로 판단하였으나, 591일이 지난 2019. 7. 4. 감사일 현재까지 불가통보하거나 중간회신 하지 않는 등
 - [표 8]과 같이 국유재산 총 688건⁵⁾에 대해 매수신청 접수일로부터 길게는 591일, 짧게는 94일이 경과하도록 종결되지 않았음에도 중간회신도 하지 않은 사실이 있음

4) 국유재산관리시스템에서 재산관리담당자가 매수신청에 대해 매각 결정, 불가통보 등 최종적으로 결과 처리한 경우 처리완료된 것으로 조회되며, 처리기간내 완료가 어려운 경우 중간회신 및 기일관리가 가능함

5) 지역본부별 국유재산 세부명세 및 지연일수는 [별첨1] 참조

[표 8] 매수신청 접수 후 90일 초과 물건 중간회신 미 실시 현황
(2019. 7. 4. 기준)

(단위 : 건, %)

순번	지역본부명	총 신청건수 (A)	접수후 90일 초과 미처리건수* (B)	미처리율 (C)=(B)÷(A)
합 계		18,701	688	3.7%
1	충북	1,189	101	8.5%
2	강원	1,324	16	1.2%
3	경기	2,602	72	2.8%
4	경남	2,037	1	0.1%
5	광주전남	2,932	142	4.8%
6	대구경북	1,773	138	7.8%
7	대전충남	1,600	59	3.7%
8	부산	1,243	62	5.0%
9	서울동부	1,009	69	6.8%
10	서울서부	966	1	0.1%
11	인천	595	20	3.4%
12	전북	1,431	7	0.5%

* 매수신청 접수후 처리기간 21일~90일 이하로 경과건은 제외

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 국유재산에 대한 매수신청서 접수일부터 90일을 초과하여 최종적으로 처리되지 않은 688건을 포함하여, 처리기간(20일)이 경과토록 처리진행 중인 매수신청건에 대하여 중간회신 필요 여부 검토 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)